אָמַר קְרָא (ויקרא יג, מה) **'טָמֵא טָמֵא יִקְרָא' וּ'מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ'** (שם, מו). **וּלְפִי שֶׁנִּ' סַרְסוּרֵי עֲבֵרָה הֵן, אוֹזֶן הַמְקַבֵּל לָשׁוֹן הָרָע וְשׁוֹמַעַת, וְיָדָיו גּוֹמְרִים, וְרַגְלָיו הוֹלְכִין, וְלָכֵן צָרִיךְ מַתַּן דָּם עַל תְּנוּךְ אָזְנוֹ הַיְמָנִית וְעַל בֹּהֶן יָדוֹ וְרַגְלוֹ לְכַפֵּר עַל מְקוֹמוֹת הַלָּלוּ. וּמוֹתַר הַשֶּׁמֶן 'יִתֵּן הַכֹּהֵן עַל רֹאשׁ הַמִּטַהֵר'** (ויקרא יד, יח) **לְרַמֵּז לוֹ שֶׁהַשְׁפָּלָתוֹ הוּא הַגְבָּהָתוֹ, וְכֵיוָן שֶׁהִשְׁפִּיל עַצְמוֹ עַל יְדֵי עֲנָוָה וְיִרְאַת חֵטְא יִהְיֶה עֲטָרָה עַל רֹאשׁוֹ** (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה רכא).

נגעים פי"ד, כריתות ח: נזיר ס. רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"ד והל' שגגות פ"י, ספר המצוות מצות עשה ע"ז, סמ"ג עשין רפ"א.

מִצְוָה קעז

דִּין נִגְעֵי בָּתִּים (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטַמֵּא בֵּית הַמְנֻגָּע, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יד, לה) **'וּבָא אֲשֶׁר לוֹ הַבַּיִת וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת'.**

משנה הלכות

המצורע ונותן על מקום שנתן הדם 'והנותר מן השמן יתן על ראש המטהר'[ח]. שירי הלוג נאכל ככל קדשי קדשים[ט]. מצורע שאין לו אוזן או בהונות אין לו טהרה עולמית[י], ובנקטעו קודם שנטמא נחלקו הפוסקים[יא]. וקרבנות אלו מביאין שלא מדעתו, שאין צריך להן דעת בעלים[יב]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

קעז) המראות. מראות הנגעים ירקרק או אדמדם[א], וצריך שיהא מראהו שפל מן הקיר[ב]. ב' המראות מצטרפין[ג], ושיעורו כשני גריסין[ד]. וצריך שיהיה פושה לחוץ אפילו כל שהוא, החוזר אחר הטיח צריך שני גריסין כבתחילה[ה].

ראיתן. הרואה הנגע אפילו יודע ודאי שהוא נגע ילך לכהן ויאמר כנגע נראה בבית, ובא הכהן ורואה הנגע, ומצוה לפנות הבית קודם שמטמאו[ו], דחסה התורה על ממונם של ישראל[ז].

ההסגר. ועמד הכהן בצד פתחו של הבית המנוגע ולא תחת המשקוף, ויסגר שבעת ימים[ח]. בשביעי רואהו, אם כהה הנגע וכל שכן אם הלך לו, קולף מקום הנגע והבית

ח. שם הל' מחוסרי כפרה פ"ד ה"ב. **ט.** שם ה"ג. **י.** שם פ"ה ה"א. **יא.** עיין בנגעים פי"ד מ"ט ברע"ב ור"ש ותויו"ט. מנחת חינוך. **יב.** רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ה. **קעז) א.** רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ד ה"ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"א. **ה.** שם ה"ב. **ו.** שם ה"ד. **ז.** נגעים פי"ב מ"ה. **ח.** רמב"ם שם ה"ה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי נִגְעֵי אֲבָנִים אֵינָה בְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע, אֲבָל הִיא לְמוֹפֵת. וְלִפְעָמִים בָּא לְטוֹבַת יִשְׂרָאֵל לְהוֹדִיעַ לָהֶם מַטְמוֹנִים שֶׁהִטְמִינוּ הַכְּנַעֲנִים, וּפְעָמִים לְהַזְהִירָם עַל מַעֲשֵׂיהֶם וְלַעֲנֹשׁ אוֹתָם, כִּי אֵין בַּעַל הָרַחֲמִים פּוֹגֵעַ בַּנְּפָשׁוֹת תְּחִלָּה[ט], וְלִפְעָמִים לְגַלּוֹת כְּלֵיהֶם שֶׁבָּלְעוּ וְהַמָּא וְהֵם מִסְאָבִים וּרְאוּיִים לְהִשָּׂרֵף. וְלָכֵן לֹא נִתְגַּלּוּ לָהֶם הַמַּטְמוֹנִים עַל יְדֵי נָבִיא, כִּי לַחֲסִידִים בָּא הַנֶּגַע לְהוֹדִיעַ הַמַּטְמוֹנִים, לַבֵּינוֹנִים לְגַלּוֹת כְּלֵי זְהָמָא, וְלָרְשָׁעִים עָנְשָׁם, וּמִשּׁוּם כְּבוֹד הָרְשָׁעִים שֶׁלֹּא לְבַיְּשָׁם לָרִאשׁוֹנָה, אוּלַי יַחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה וְשָׁב וְרָפָא לוֹ (עיין חינוך. ועיר מקלט (לר"ד לידא) פר' מצורע מצוה קעט).

נגעים פי"ב, רמב"ם הל' טומאת צרעת פי"ד, ספר המצוות מצות עשה ק"ג, סמ"ג עשין רצ"ט.

משנה הלכות

טהור, עמד בעיניו מסגירו שבעת ימים שנית, ואז אם כהה הנגע וכל שכן אם הלך לו, קולף מקום הנגע ומטהר הבית בצפורים, פשה בסוף ז' שנית או שעמד בעיניו, חולץ האבנים שבהן הנגע ומוציא מחוץ לעיר, וטח את הבית ומסגיר ז' ימים שלישית, נראה בו כשני גריסין נותץ הבית כולו, לא חזר בו הנגע מטהרו בציפורים, חזר בו קודם שטיהרו בציפורים יותץ', והמנחת חינוך מסופק בזה.

הבית. אין הבית מטמא בנגעים עד שיהא בו ד' על ד' במרובע, היה הבית עגול או בעל ה' כתלים אינו מטמא בנגעים, בית שאינו בנוי מאבנים ועצים אינו מטמא בנגעים[יא]. ובית המנוגע הוא אב הטומאה וכן האבנים, והחולץ מהן הכזית מטמא במגע ובמשא ובביאה[יב].

שאר פרטים. אין רואין נגעים בשבת ויום טוב ובחולו של מועד[יג]. חתן נותנין לו שבעת ימי המשתה[יד]. בית המדרש ובית הכנסת אינן מטמאין בנגעים, אלא אם יש בהם בית דירה לחזן או לתלמידים[טו]. ירושלים אין בה טומאת נגעים דלא נחלקה לשבטים[טז], בתי נכרים אינם מטמאין בנגעים[יז]. ונוהג בארץ ישראל ובבתי ישראל.

ט. עיין תנחומא תזריע י. **י.** שם פט"ו ה"ב. **יא.** שם פי"ד ה"ו. **יב.** שם פט"ז ה"א. **יג.** שם פ"ט ה"ז. **יד.** שם ה"ח. **טו.** שם פי"ד הי"ד. ובכסף משנה שם. **טז.** עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תמו. **יז.** שם הי"א.

מִצְוָה קעח

דִּינֵי הַזָּב (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה הַזָּב בִּשְׁתֵּי רְאִיּוֹת טָמֵא וּמְטַמֵּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו ב-ג) 'אִישׁ כִּי יִהְיֶה זָב מִבְּשָׂרוֹ זוֹבוֹ טָמֵא הוּא. וְזֹאת תִּהְיֶה טֻמְאָתוֹ בְּזוֹבוֹ רָר בְּשָׂרוֹ אֶת זוֹבוֹ אוֹ הֶחְתִּים בְּשָׂרוֹ מִזּוֹבוֹ טֻמְאָתוֹ הִוא'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ הִרְחִיקָנוּ מְאֹד מִן הַמּוּתָרוֹת, וְצִוָּנוּ לִהְיוֹת קְדוֹשִׁים וּטְהוֹרִים וְיִשָּׁרִים בְּעִנְיְנֵי הַמַּאֲכָל הַמִּשְׁתֶּה וּבְכָל שְׁאָר עִנְיְנֵי הָאָדָם, וְהַזִּבָה יָבֹא לָאָדָם עַל הָרֹב

משנה הלכות

קעח) הגדרת זיבה. מי שיצא מפי האמה שלו ליחה כעין מי בצק של שעורים וכעין לובן ביצה שאינה מוזרת ואין לו ביציאתו תאוה ולא הנאה הרי זה זב[א]. ובאשה מתטמאת באודם שבה[ב].

בדיקת הזב. ובז' דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה, במאכל ובמשתה, במשא, בקפיצה, בחולי, במראה, בהרהור, ואם אירע לו הזיבה מפני אלו אינו זב[ג].

ג' הראיות. הרואה קרי אינו מטמא בזיבה מעת לעת[ד]. ראה ראיה אחת הרי הוא כבעל קרי, ראה שתים או אחת ארוכה כדי שיעור טבילה וסיפוג והוא מהלך נ' אמה, או שראה מקצת בסוף היום ומקצתה בתחילת הלילה אע"פ שאינה ארוכה כשתים, או שראה שתי ראיות בשתי ימים רצופים, הרי זה זב בעל שתי ראיות[ה]. ראה שלש ראיות כאלו צריך להביא קרבן אחר שספר שבעה נקיים, אין בין זב משתי ראיות לשלש אלא קרבן[ו]. הפסיק בין ראיה לראיה יום גמור אין מצטרפות[ז].

טומאתו. הזב מטמא אדם במגע ובמשא, ומטמא משכב ומושב ומרכב, ועושה אותו אב הטומאה, ומטמא בגדים וכלים במגע ובהיסט. ומטמא מדף על גבו (כלומר טומאה קלה לטמא אוכלין ומשקין)[ח]. רוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו אב הטומאה[ט].

ספירתו. ספר שבעה נקיים וראה ראיה אפילו בסוף יום השביעי אחר שטבל סותר הכל וחוזר ומונה ז' נקיים[י], ראה בליל שמיני אחר הנקיים אין סותרין ומצטרף לשתי ראיות ראשונות ומביא קרבן, ובזב בעל ג' ראיות אינו מביא קרבן שני על ג' ראיות אלו אלא קרבן אחד על ג' ראיות הראשונות,

קעח) א. רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"ב ה"א. **ב.** שם הל' מטמאי משכב ומושב פ"א ה"ו. **ג.** שם הל' מחוסרי כפרה שם ה"ב. **ד.** שם ה"ג. **ה.** שם ה"י-י"א-י"ב. **ו.** שם ה"ו. **ז.** שם ה"ח. **ח.** שם הל' מטמאי משכב ומושב פ"א ה"א. **ט.** שם הי"ד. **י.** שם הל' מחוסרי כפרה פ"ג ה"א.

בְּצֵאתוֹ מִהֵרֵךְ הַיֹּשֵׁר בְּהַתְמָדָה בְּמַאֲכָלָיו וְשִׁקּוּיָיו, וְיִגְדַּל הַרְבֵּה בְּגוּפוֹ אוֹתוֹ הַמּוֹתָר הַסָּרוּחַ וְהַמְּאוּם וְהַטְּמְאָה, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲז"ל (קידושין ב:) **'דַּרְכָּהּ דְּמֵיכְלָא יְתֵירָה לְאָתְוֵי לִידֵי זִיבָה'** (וְאִם תֹּאמַר הֲלֹא רֹב מַאֲכָל הוּא מִז' דְּרָכִים שֶׁבּוֹדְקִין אֶת הַזָּב שֶׁלֹּא יִטְמָא, יֵשׁ לוֹמַר דְּוָקָא כְּשֶׁפַּעַם אַחַת אֵרַע לוֹ מֵרֹב אֲכִילָה, אֲבָל הַבָּא מֵהַתְמָדַת הָעִנְיָן בָּא כְּבָר מֵהַגּוּף). **וְהָאָדָם שֶׁאֵרַע לוֹ כֵּן יִהְיֶה טָמֵא, וְעַל כֵּן אֵינוֹ מִטַּמֵּא בִּרְאִיָּה אַחַת, לְפִי שֶׁלֹּא נִתְחַזְּקָה בְּגוּפוֹ אוֹתָהּ הַלֵּחָה. וּבְהַרְחִיקֵנוּ מִזֶּה נִקְנֶה בְּנַפְשׁוֹתֵינוּ מִדַּת הַיֹּשֶׁר וְהַהַשְׁוָיָה בְּכָל דַּעְתֵּנוּ וְכֹחֵנוּ** (חינוך).

מגילה ח. ערכין ג. כריתות ח. נדה סה. רמב"ם הל' מטמאי משכב ומושב פ"א-ב' ופ"ה-ו-ז-ח-ט, והל' מחוסרי כפרה פ"א-ב-ג, ספר המצוות מצות עשה ק"ד. סמ"ג עשין ר"מ.

מִצְוָה קעט

קָרְבַּן הַזָּב (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּקְרִיב הַזָּב קָרְבָּן כְּשֶׁיִּתְרַפֵּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו, יד) **'וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח לוֹ שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה' וְגוֹ'. אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה[א].**

משנה הלכות

שהרי לא יצא לזמן ראוי לקרבן[ב]. ואם ראה אחת בליל שמיני ושתים ביום שמיני מביא קרבן על זיבה האחרונה[ג]. ראה קרי באחד מז' נקיים אינו סותר רק יומו, ומשלים לז' ימים[ד].

שאר פרטים. ראיה ראשונה מטמא באונס לענין טומאה, אבל אינה מצטרפת לג' לענין קרבן אם היתה באונס, שלישית לעולם מטמא באונס[ה]. זב צריך טבילה במים חיים דוקא[ו]. גוי אינו מטמא בזיבה[ז]. ונוהג בזכרים ונקבות ובגרים ועבדים ובחרש שוטה וקטן ובסריס אדם וסריס חמה[ח], ובטומטום ואנדרוגינוס[ט], בכל מקום ובכל זמן. ובעוונותינו הרבים שאין לנו מקדש וטהרות לא יחשב בין מצות הנוהגות בזמן הזה.

קעט) קרבנותיו. הזב והזבה קרבן כל אחד מהן שתי תורים או שני

יא. ע"פ שם ה, ז. **יב.** שם ה"ד. **יג.** שם ה"ה. **יד.** שם ה"ב. **טו.** שם פ"ב ה"ה. **טז.** שם ה"ו. ובהל' מקואות פ"א ה"ה. **יז.** מנחת חינוך ע"פ ר"ש בזבים פ"ב מ"א. **יח.** רמב"ם שם פ"ג ה"ו. **יט.** שם ה"ז.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. אַחַר שֶׁרִבּוּי הָאֲכִילָה וְהַתַּאֲוָה הֻבִיאוּהוּ לְכָךְ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, יִגְדַּר עַצְמוֹ מֵהֶם וְיָבִיא קָרְבָּן וְיַכְנִיעַ יִצְרוֹ, שֶׁבִּרְפוּאַת הַגּוּף תָּלוּי רְפוּאַת הַנֶּפֶשׁ (וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין קָרְבָּן יִתְעַנֶּה דְּעָדִיף מִנֵּיהּ, שֶׁזֶּה בְּגוּפוֹ וְזֶה בְּמָמוֹנוֹ). וְעִנְיַן הַקָּרְבָּן מְרַמֵּז לְהַשְׁפָּלַת יֵצֶר הַגּוּף הַמִּתְאַוֶּה, וְלַעֲלוֹת נֶפֶשׁ הַשִּׂכְלִ. וְרָאוּי לוֹ לִכְשֶׁנִּתְרַפֵּא לְהַיְשֵׁר גּוּפוֹ בְּכָל כֹּחוֹ (חינוך). וְאוּלַי נִשְׁאַר בּוֹ חִיּוּת וְכֹחַ הַטֻּמְאָה בְּמַעְיְנוֹתָיו, וְהִנֵּהּ רוֹאֶה מוֹפֵת אֲמִתִּי כִּי אֲפִלּוּ בַּהֶבֶל יִמָּצֵא כֹּחַ הַהֶרְגֵּשׁ, כַּאֲשֶׁר יָדוּעַ לְצוֹדֵי חַיּוֹת כְּשֶׁאַרְנֶבֶת נִרְדֶּפֶת מֵהַכְּלָבִים וְנוֹשֶׁמֶת עַל הָאָרֶץ, יַרְגִּישׁוּ הַכְּלָבִים וְיִמְצְאוּ מְקוֹם מְנוּחָתָהּ, וְכַאֲשֶׁר הוּא נוֹשֵׁאת פִּיהָ וְנוֹשֶׁמֶת לְמַעְלָה בָּאֲוִיר לֹא יֵדְעוּ הַכְּלָבִים מֵהֶם דָּבָר, וְזֶה דָּבָר אֲמִתִּי (עיין ספר הציוני ויקרא טו, ח). וְלָכֵן צָרִיךְ הַזָּב לְתַקֵּן כָּל דְּרָכָיו וְעִנְיָנָיו.

מס' זבים, מגילה ח. רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א, ספר המצוות מצות עשה ע"ד, סמ"ג עשין רי"ח.

משנה הלכות

בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת[א]. סופר שבעה ימי טהרה, וטובל ביום השביעי במים חיים, ומביא קרבנותיו ביום השמיני[ב]. וחטאת קודם לעולה[ג], ומעכב אותו מאכילת קדשים, והעולה אינו מעכבתו מאכילת קדשים אם כבר הקריב חטאת[ד]. והחטאת נאכלת[ה].

ספק. היה ספק זב הרי זה מביא קרבן ואין החטאת נאכל שחטאת העוף הבא על הספק תשרף[ו]. אשה שיש עליה ספק חמש זיבות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה, היה עליה חמש זיבות ודאות מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים והשאר עליה חובה, וכן הדין בזב בספק, היו עליה ה' לידות ודאות וחמש זיבות ספק מביאה שני קרבנות, אחד על הודאי ונאכל והשאר עליה חובה, ואחד על הספק ואינו נאכל ואין השאר עליה חובה[ז]. האשה שיש עליה זיבה מביאה מעות הקינים ונותנת בשופר ואוכלת בקדשים לערב, חזקה שאין בית דין של כהנים עומדים משם עד שיכלו כל המעות שבשופר ויקריבו כנגדן קינים[ח]. ואין קרבנות אלו צריכין דעת בעלים[ט].

קעט) א. רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם הל' תמידין ומוספין פ"ט ה"ו. **ד.** שם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ה. **ה.** שם ה"ו. הל' פסולי המוקדשין פ"ז ה"א. **ו.** שם הל' מחוסרי כפרה שם. והל' פסולי המוקדשין שם ה"י. **ז.** שם הל' מחוסרי כפרה שם ה"י. **ח.** שם הי"ב. **ט.** שם ה"ה.

מִצְוָה קפ

דִּין שִׁכְבַת זֶרַע (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת שִׁכְבַת זֶרַע טָמֵא וּמְטַמֵּא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו, טז) 'וְאִישׁ כִּי תֵצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת זָרַע וְרָחַץ בַּמַּיִם אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ וְטָמֵא עַד הָעָרֶב'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ חַז"ל (נדה יג.) דְּהַמּוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה כְּהוֹרֵג נֶפֶשׁ, שֶׁהֲרֵי יֵשׁ בּוֹ חִיּוּת הַגּוּף, וְרָאוּי הָיָה לִהְיוֹת מִמֶּנּוּ נוֹצָר חִיּוּת הַוָּלָד. וְעַל כֵּן לֹא נִתַּן לְהוֹצִיא אֶלָּא לְבַת זוּגוֹ, וְאָז שׁוֹרָה עַל הַטִּפָּה הַהִיא נְשָׁמָה קְדוֹשָׁה, אֲבָל הַמּוֹצִיא לְבַטָּלָה כְּהוֹרֵג נֶפֶשׁ, וּמִתְעַטְּפִים

משנה הלכות

קפ) דיני טומאתו. אדם מישראל הרואה קרי בין באונס ובין ברצון כיון שהגיע לפי האמה נטמא, ושיעור הראיה כדי שיחתום פי האמה, ולטמא אחרים במגע שיעורו בכעדשה[א]. זרע שאין האדם מרגיש בו לא בתחילה ולא בסוף אינו טמא[ב].

קטן. שכבת זרע של קטן פחות מבן ט' יש אומרים דאינו מטמא אחרים, אבל הוא עצמו טמא, ויש אומרים דאינו מטמא כלום, עיין במגן אברהם[ג] וביראים סי' ד"ש דבעל קרי איתקש לזב בראיה ראשונה, ותנן בפרק יוצא דופן (מג:) תינוק בן יום אחד מטמא בזיבה[ד].

פרטי דינים. המהרהר בלילה וראה ששימש בחלום ועמד ומצא בשרו חם, אע"פ שלא ראה שכבת זרע טמא מדברי סופרים[ה]. שכבת זרע אב הטומאה הוא, ומטמא אדם וכלים במגע אבל לא במשא, הנוגע בשכבת זרע אינו מטמא בגדים שעליו[ו]. הבא על אשתו טהורה הוא והיא טמאין מגזירת הכתוב[ז]. אם לא גמר ביאתו ולא הוציא שכבת זרע מסופק במשנה למלך[ח]. היה הבועל פחות מבן ט' אינו מטמא[ט], וכן אם היתה הנבלעת פחותה מבת ג' אינה טמאה[י]. שכבת זרע מטמאה כשהוא לחה, ולא כשהוא יבשה[יא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן שנוהגין שאר דיני טומאה.

תקנת עזרא. ועזרא תיקן טבילה לכל בעל קרי לתפילה ולתורה כדי שיהיו נקיים וטהורים יותר במחשבתם ולא יהיו בני אדם מצויין עם נשותיהן כתרנגולים כמו שאמרו

קפ) א. רמב"ם שם ה"א. **ב.** שם ה"ד. **ג.** או"ח סי' תנ"ז ס"ק ז. **ד.** מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. **ו.** שם ה"א. **ז.** שם ה"ט. **ח.** הל' ביאת מקדש פ"ג ה"ג. **ט.** הל' אבות הטומאה שם ה"ב. **י.** שם ה"ט. **יא.** שם הי"ד.

שָׁם רוּחוֹת הַטְּמְאָה, וְלָכֵן מְטַמֵּא (עיין ספר הציוני ויקרא שם. מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תנד). וְאַל תִּתְמַהּ שֶׁמְּטַמֵּא גַּם בְּבִיאָה כְּשֵׁרָה כִּי גְּזֵרַת הַכָּתוּב הִיא[יג], וְאוּלַי מְשׁוּם דְּלֹא פַּלּוּג. גַּם כִּי עִנְיָן זֶה עַל פִּי רֹב לֹא יִקָּרֶה רַק מִתּוֹךְ מַחְשְׁבוֹת הַתַּאֲוָה, וּלְפִיכָךְ כְּשֶׁיִּקָּרֶה לוֹ כֵּן רָאוּי לַעֲמֹד יוֹם אֶחָד בְּטָמְאָתוֹ כְּדֵי שֶׁתִּתְנַקֶּה מַחֲשַׁבְתּוֹ יָפֶה, וְאַחַר כָּךְ יִטְהַר (חינוך).

כלים פ"א, שבת פו.: נדה כב. לה: מג. רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ה, ספר המצוות מצות עשה ק"ה, סמ"ג עשין רמ"ז, יראים ד"ש.

מִצְוָה קפא

טֻמְאַת הַנִּדָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַנִּדָּה טְמֵאָה וּמְטַמְּאָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו, יט) 'וְאִשָּׁה כִּי תִהְיֶה זָבָה דָּם יִהְיֶה זֹבָהּ בִּבְשָׂרָהּ שִׁבְעַת יָמִים תִּהְיֶה בְנִדָּתָהּ וְכָל הַנּוֹגֵעַ בָּהּ יִטְמָא עַד הָעָרֶב'.

משנה הלכות

בברכות (כב.). ואמרו שם דביטלו לטבילת עזרא ואין אדם נמנע מלהתפלל וללמוד תורה ולהניח תפילין בשביל קרי, ואפילו לט' קבין ביטלו[יג], ויש חולקין[יד] לתפילה ומספיק ט' קבין. ובעל נפש יחוש לעצמו ולטהר עצמו לקריו, וקדוש יאמר לו בין לתפילה ובין לתורה. והעיד לן הרמב"ם ז"ל בתשובה[טו] שמעולם לא בטל טבילה זו.

קפא) דיני נידה דאורייתא. אשה בין בתולה ובין נשואה בין גדולה ובין קטנה שהרגישה וראתה דם יוצא ממקור אותו מקום נקראת נידה[א]. ואם ראתה בלא הרגשה הרי זה בחזקת שבא בהרגשה[ב]. ואם ראתה אחר טהרתה עוד פעם דם, אם כבר עברו אחד עשר יום לאחר שבעה מראיה ראשונה (היינו סך הכל י"ח יום מראייתה ראשונה) הרי זה נידה שניה, וכן לעולם, ואם ראתה בתוך י"א יום אחר שיכלו שבעה ימים מראיה ראשונה הרי היא זבה[ג]. ומן התורה חמשת מראות דמים טמאין[ד]. סדר טהרתה מן התורה ממתנת ז' ימים מיום ראיתה, ואם

יב. רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ה ה"ט. **יג.** רמב"ם הל' קריאת שמע פ"ד ה"ח. ובהל' תפלה פ"ד ה"ד-ה-ו. **יד.** רי"ף ברכות יג: בשם הראב"ד, והובא בטור או"ח סי' פ"ח. **טו.** קובץ תשובות הרמב"ם (מהדורת לפסיא) סי' ק"מ בתחילתו. הובא ברבינו יונה ברכות יג: ד"ה כי אתא זעירי. ובבאה"ט או"ח סי' פ"ח. **קפא) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ד ה"א, ופ"ה ה"ב, ופ"ט ה"א. יו"ד סי' קפ"ג ס"א. **ב.** רמב"ם שם פ"ט ה"א, ועיין שם פ"ה ה"ה, ופליתי סי' קפ"ג ס"ק א'. **ג.** רמב"ם שם פ"ו ה"ב-ג-ד-ה. ש"ך יו"ד סי' קפ"ג ס"ק ד. **ד.** רמב"ם שם

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁגִּלָּה בָּזֶה הַכָּתוּב (ויקרא יב, ב) 'דְּוֹתָהּ תִּטְמָא' כִּי הוּא חֹלִי לָהּ, וְזֶה לְךָ הָאוֹת כִּי בְּזֹמֶן וְסָתָהּ רֹאשָׁהּ וַאֲבָרֶיהָ כְּבֵדִים עָלֶיהָ[ה] (עיין חינוך לעיל מצוה קסו), וְיֵשׁ בּוֹ אֶרֶס, וְהַמּוֹפֶת עַל זֶה שֶׁאִם תִּתְּנֵהוּ לְדַם נִדָּה לְחָתוּל לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ תִּתְנַוָּנֶה וְתָמוּת[ו]. וְאִם תַּבִּיט בְּמַרְאָה חֲדָשָׁה מַעֲכִירָה אוֹתָהּ, וַהֲוָה כְּעֵין חֹלִי הַמִּתְדַּבֶּקֶת, וְלָכֵן נִקְרֵאת 'נִדָּה', שֶׁנִּבְנֵי אָדָם

משנה הלכות

פסקה מלראות אפילו בסוף ז' יורדת וטובלת והיא טהורה[ז].

חומרות דרבנן. ומדברי סופרים בנות ישראל החמירו על עצמן בכל העולם שכל הרואה כתם על בשרה אפילו טיפת דם כחרדל, או בבגדה דוקא יותר מגריס במקום שיוכל לבוא ממקור, לעולם היא טמאה כאילו מצאה דם מבפנים[ח], וצריכה להמתין לעולם חמשה ימים מראיתה[ט], ופוסקת בטהרה ולובשת בגדים לבנים נקיים מכתמים קודם שיהיה לילה, וסופרת ז' ימים נקיים דוקא[י]. כל ז' ימים בודקת עצמה בבגד פשתן לבן ונקי או מוך לבן ונקי, ומכניסה באותה מקום בעומק לחורין וסדקין עד מקום שהשמש דש וידה מגעת[יא]. זמן הבדיקה הוא בעת המנחה, מכנסת שם ומניחו כך כל בין השמשות וכן בשחרית כשעומדת משנתה, ואחר כך מוציאה לראות אם אין בו שום אדמומית, וטובלת בליל שמיני במקוה כשרה וטהורה היא לבעלה[יב]. שכחה ולא בדקה עצמה רק יום שפוסקת בו לערב ולמחרת שהוא יום ראשון לספירתה, וביום השביעי גם כן בדקה עצמה שחרית וערבית, מותרת לטבול בליל שמיני וטהורה[יג].

פנויה. ואין חילוק באיסור נידה בין בתולה ופנויה בין אשת איש ובעולה, אלא כל זמן שראתה דם הרי היא בנידתה עד שלא תטהר[יד]. וכן אסור לקרוב אל הנידה בשאר קרבות כגון חיבוק ונישוק וגיפוף וכיוצא בזה[טו].

טומאתה. נידה אב הטומאה ומטמאה במגע ובמשא ובמשכב ומושב כזב[טז], ומוסיף עליו שמטמא את בועלה ז' ימים[יז]. דם הנידה מטמא לח ויבש[יח].

ביטול פריה ורביה. ודע דראיתי לכ"ק זקיני מרן ר' בן ציון בלום הי"ד גאבד"ק אויפאלא שהקשה אהא דבנות ישראל

פ"ה ה"ז. ש"ך יו"ד סי' קפ"ח ס"ק א. **ה.** רש"י ויקרא יב, ב. ועיין נדה סג: **ו.** עיין שבת עה: וברש"י שם ד"ה כיון דחלשא. **ז.** רמב"ם שם פ"ד ה"ו. ט"ז יו"ד סי' קפ"ג ס"ק ב. **ח.** רמב"ם שם פ"ט ה"ב וה"ו וה"ח יו"ד סי' ק"צ ס"א וס"ה-ו. **ט.** הגהות מיימוני שם פ"ו הט"ז אות ב. יו"ד סי' קצ"ו סי"א והג"ה שם. **י.** רמב"ם שם פי"א ה"ד והי"א. יו"ד סי' קפ"ג ס"א. וט"ז ס"ק ב. וש"ך ס"ק ד. **יא.** הגהות מיימוני שם פ"ו הכ"א אות ד. יו"ד סי' קצ"ו ס"ד ו. **יב.** הגהות מיימוני שם. יו"ד שם ס"א-ב וס"ד. **יג.** רמב"ם שם פ"ו הכ"א. יו"ד שם ס"ד בשם יש אומרים. **יד.** יו"ד סי' קפ"ג. **טו.** ש"ך יו"ד סי' קנ"ז ס"ק י, וסי' קצ"ה ס"ק כ, ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קכ"ז. **טז.** רמב"ם הל' משכב ומושב פ"א ה"א. **יז.** שם פ"ג ה"א. **יח.** שם פ"ב ה"א.

מְנַדִּין מֵאִתָּהּ. וּבַקָּרָא כְּתִיב[יט] שִׁלֹּא נָשְׁקָה רָחֵל לְאָבִיהָ מִפְּנֵי שֶׁדֶּרֶךְ נָשִׁים לָהּ (מנחה בלולה (רפאפורט) פר' תזריע). וְאִם תְּשַׁמֵּשׁ בְּאוֹתוֹ זְמַן הַבָּנִים לוֹקִים בְּצָרַעַת וּבְכָל מִינֵי חֳלָאִים[כ], וְהַנְּשָׁמָה שֶׁתָּבוֹא אָז הוּא מִן כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה וְהֵם הָעַזֵּי פָּנִים שֶׁבַּהוֹרְגִים[כא] הַשֵּׁם יַצִּילֵנוּ.

כלים פ"א, נדה מא: מג: נו: רמב"ם הל' מטמאי משכב ומושב פ"א, והל' איסורי ביאה פ"ט, ספר המצוות מצות עשה צ"ט, סמ"ג עשין רמ"א, סמ"ק רצ"ג, יורה דעה קפ"ג.

מִצְוָה קפב

דִּין זָבָה (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִיוֹת הַזָּבָה טְמֵאָה וּמְטַמְּאָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו, כה) 'וְאִשָּׁה כִּי יָזוּב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים בְּלֹא עֶת נִדָּתָהּ' וְגוֹ'.

משנה הלכות

החמירו על עצמן, והא מבטלים על ידי זה מפריה ורביה. ותירץ דאשה אינה מצווה בפריה ורביה, ולכן אמר בנות ישראל החמירו על עצמן. (ועיין בשו"ת בית שערים יו"ד סי' רמ"א מה שתירץ בזה) ולענ"ד נראה דכיון דמדינא מותר לישא כמה נשים ליכא בזה משום ביטול דהרי בידו לישא אחרת, ואחר החרם שנתקבל בינינו בני אשכנז שלא ישא אדם ב' נשים, נמי לא חיישינן כיון דכבר קיבלו על עצמן, איברא דהרי ראינו דלא חייש לזה רבינו גרשום מאור הגולה ואסר לישא שתי נשים.

כללים. נוהג בכל מקום ובכל זמן, והעובר ובא עליה בשוגג חייב קרבן ובמזיד חייב כרת (ועיין לעיל מצוה קסו). ומדברי סופרים שגזרו על כותית משום נשג"ז.

קפב) זבה גדולה וקטנה. אשה שראתה דם במשך הי"א יום שבין נידה לנידה לאחר שבעה של נידתה (עיין מצוה קודמת) הרי זו זבה[א]. ואם תראה יום אחד הרי היא שומרת יום כנגד יום וזו נקרא זבה קטנה, ואם ראתה ג' ימים רצופים זה אחר זה היא זבה גדולה[ב], ואחר הי"א היא נידה וחוזרת חלילה נידתה (עיין מצוה קודמת), הרי זו צריכה ליזהר במנין זה, כדי שתדע בזמן ראייתה אם נידה או זבה ראתה[ג]. זבה קטנה טובלת ממחרת יום ראייתה אחר הנץ החמה, ומשמרת כל היום בטהרה ובערב טהורה היא לכל[ד]. זבה גדולה צריכה לשמור ז' ימים נקיים, ואם ראתה אפילו ביום השביעי סמוך לשקיעת החמה סותרת הכל, וסופרת ז' נקיים אחרים, וטובלת בליל ח'[ה]. ראתה ביום

יט. עיין בראשית לא, לה. **כ.** עיין ויק"ר טו, י. **כא.** עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנט. עיין מס' כלה פ"א לר' יהושע ור"ע. **קפב) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ו ה"ג. **ב.** שם ה"ז. **ג.** שם ה"ו. **ד.** שם ה"ח-ט. **ה.** שם הט"ו.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהִרְהֲרָה בְּעִסְקֵי הַבְּעִילָה בָּא לָהּ, וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (נדה לו:) "דָּמָהּ' מֻחֲמַת עַצְמָהּ, וְלֹא מֻחֲמַת אָנֶם וְלֹא מֻחֲמַת וָלָד'. וּלְפִי שֶׁהִרְהוּרִים רָעִים פּוֹעֲלִים גַּם בַּנֶּפֶשׁ, לְפִיכָךְ תִּטַּמֵּא כָּל הַנּוֹגֵעַ בָּהּ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה פח). גַּם כִּי הַזִּיבָה בְּלִי הָעֵת מוֹרָה עַל חֹלִי הַפְּנִימִי, וּמַחֲלָה זוֹ מַזֶּקֶת הַרְבֵּה בְּנֵי אָדָם, וְכָל שֶׁכֵּן הַשּׁוֹכֵב אוֹתָן לְפִי רֹב קִרְבָתוֹ עִמָּהֶם הַהֶזֵּק יוֹתֵר (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הָאִשָּׁה בְּעוֹד שֶׁהִיא שׁוֹפַעַת דָּם כֹּחַ תַּנִּינִי עוֹר אִשְׁתּוֹ שֶׁל ס"מ שׁוֹלֵט עָלֶיהָ, וְלָכֵן הִיא אַב הַטֻּמְאָה, וְכָל הַנּוֹגֵעַ בָּהּ יִטְמָא (עין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תנ).

נדה ל"ח.: מו. מגילה ח. רמב"ם הל' מטמאי משכב ומושב פ"ו והל' איסורי ביאה פי"א, ספר המצוות מצות עשה ק"ו, סמ"ג עשין רמ"ב, סמ"ק סי' רצ"ג, יורה דעה סי' קפ"ג.

משנה הלכות

עשירי לנידתה, ובאחד עשר ובשנים עשר הרי זו יוצאה מזבה קטנה לנידה, שיום י"ב כבר הוא מימי הנידה, כפי הכלל שאין בין נידה לנידה אלא י"א יום[ו]. שאר דיני טומאה מזבה קטנה או גדולה שוין הם לענין טומאה עיין לעיל (מצוה קע"ח).

טומאתה. הזב והזבה משכבן ורוקן ומימי רגליהן וזובו של זב, כל אחד מאלו אב הטומאה[ז]. ואם מתו מטמאים משכב ומרכב לאחר מיתתן, כשהיו כשהן חיין עד שימוק הבשר, וטומאה זו מדבריהם גזירה שמא יתעלף אחד מאלו וידמו שמת והוא עדיין לא מת, והוה אב הטומאה מדברי סופרים, נכרי שמת אינו עושה משכב, שהרי כשהוא חי אינו מטמא אלא מדרבנן[ח].

שאר פרטים. פלטה שכבת זרע בשבעה נקיים, סותרת יום אחד[ט]. זבה גדולה צריכה קרבן וזבה קטנה לא צריכה קרבן[י]. ובנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליו ז' נקיים[יא], עיין לעיל מצוה (קפא). ונוהג קצת ענינים בזמן הזה, כגון מה שנוגע לאישות, ולענין טהרה ינהג בזמן הבית שיבנה במהרה בימינו.

ו. שם הט"ז. ז. שם הל' מטמאי משכב ומושב פ"א ה"א. ח. שם פ"ו ה"ד. ט. שם הל' איסורי ביאה פ"ו הט"ז. י. שם ה"ח. יא. רמב"ם שם פי"א ה"ד. יו"ד סי' קפ"ג ס"א. וט"ז ס"ק ב. וש"ך ס"ק ד.

מִצְוָה קפג

שֶׁתַּקְרִיב הַזָּבָה קָרְבָּן (מִצְוַת עֲשֵׂה פ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁתַּקְרִיב הַזָּבָה קָרְבָּן בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טו, כט-ל) 'וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּקַּח לָהּ שְׁתֵּי תֹרִים וְגוֹ'. אֶת הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת הָאֶחָד עֹלָה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל בִּדְין קָרְבַּן הַזָּב, וְהֶחְמִיר הַכָּתוּב בְּזָבָה, שֶׁמְּבִיאָה קָרְבָּן, יוֹתֵר מֵהַנִּדָּה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה קָרְבָּן, לְפִי שֶׁהַנִּדּוּת הוּא חֹלִי בְּטִבְעָהּ שֶׁל אִשָּׁה וְלֹא תִּתְרַפֵּא לְעוֹלָם מֵחָלְיָהּ זֶה, וְלָכֵן טִמְּא אוֹתָהּ הַכָּתוּב ז' יָמִים בֵּין שֶׁתִּרְאֶה יוֹם אֶחָד בֵּין שֶׁתִּרְאֶה בְּכָלָן, כִּי הַנָּשִׁים בְּטִבְעָם לֹא יִהְיֶה בָּהֶן יוֹתֵר מִזּ'. אֲבָל הַזִּיבָה אֵינוֹ חֹלִי בְּטֶבַע הָאִשָּׁה, אֶלָּא שֶׁבָּא מֵחֲמַת רִבּוּי הַמַּאֲכָלִים אוֹ לְאֵיזֶה עֹנֶשׁ אַחֵר, לְפִיכָךְ הִזְהִיר הַכָּתוּב (ויקרא טו, כה) 'וְאִשָּׁה כִּי יָזוֹב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים בְּלֹא עֶת נִדָּתָהּ', כְּלוֹמַר בְּלֹא עֵת הַיָּדוּעַ לָהּ, אוֹ שֶׁתּוֹסִיף עַל הָעֵת בְּזוֹב זוֹב דָּמָהּ יָמִים רַבִּים אַחַר הַשִּׁבְעָה, הִנֵּה הִיא חוֹלָה כַּזָּב הָאִישׁ, וְאָז הִצְרִיכָהּ הַכָּתוּב קָרְבָּן כַּאֲשֶׁר תִּתְרַפֵּא כְּמִשְׁפַּט הַזָּב (רבינו בחיי ויקרא טו, יט). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד דַּם הַנִּדָּה וְהַזָּבָה

משנה הלכות

קפג) קרבן זב וזבה. הזב והזבה קרבנם שוה, ב' תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה[א]. ונקראו מחוסרי כפרה, כלומר שלא נגמרה טהרתן כדי לאכול בקדשים עד שיביא קרבנם[ב]. ומביאין כפרתן ביום השמיני לטהרתן לאחר שטבלו ביום השביעי והעריב שמשן[ג]. ספק זבה מביאה קרבן ואין חטאתה נאכלת, שחטאת העוף בא על הספק ונשרף[ד].

למה נמנו זב וזבה לשתים. ועיין לעיל מצוה (קעט) שאר דיני קרבן הזב, ומשם תקחנו לכאן כי שוים הם. ובגמ' כריתות (ח:) פריך למה בזב וזבה חשבינן להו לתרי מצוות, ובמצורע ומצורעת חשבינן להו בחד, ומשני דזב תלוי בראיות ולא בימים, ואינו מטמא באונס, וזבה מטמא באונס, ואינה מטמאה בראיות כבימים, מה שאין כן במצורע ששוין. והרמב"ם[ה] כתב לפי

קפג) א. רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. **ב.** שם ה"א. **ג.** שם ה"ד. **ד.** שם ה"ו. **ה.** ספר המצוות עשין ע"ה.

בָּאִים מִשְּׁמֹאל שֶׁהֵם זֶהֱמַת הַנָּחָשׁ שֶׁהֵטִיל בְּחַוָּה, וְכָל זְמַן שֶׁהַוָּרִידִין שׁוֹפְעִין דָּם כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה בִּגְבוּרָתָן, וְכָל נְשָׁמָה שֶׁתָּבֹא בְּאוֹתוֹ זְמַן הֲרֵי הִיא מִן הַכֹּחוֹת הָהֵם (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קנט).

כריתות פ"א-ב, רמב"ם הל' מחוסרי כפרה פ"א, ספר המצוות מצות עשה ע"ה, סמ"ג עשין רי"ט.

אַחֲרֵי מוֹת יֵשׁ בָּהּ כ"ח מִצְוֹת, ב' מִצְוֹת עֲשִׂין כ"ו לָאוִין

מִצְוָה קפד

אַל יָבֹא בְּכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ (לא תַעֲשֶׂה צ"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִכָּנְסוּ הַכֹּהֲנִים בְּכָל עֵת אֶל הַמִּקְדָּשׁ אֶלָּא בִּשְׁעַת הָעֲבוֹדָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טז, ב) 'וְאַל יָבֹא בְּכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שָׁרָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא שֶׁיְּקַבְּעוּ הַכֹּהֲנִים בְּנַפְשׁוֹתָם גְּדֻלַּת הַמָּקוֹם וּמַעֲלָתוֹ, וְתִהְיֶה תָּמִיד יִרְאָתוֹ עַל פְּנֵיהֶם (חינוך). וְיָדוּעַ דְּהַנִּכְנָם בְּכָל עֵת בְּלִי עִכּוּב הַהֶרְגֵּל נַעֲשֶׂה לוֹ טֶבַע, וְאֵינוֹ מַרְגִּישׁ גְּדֻלַּת הַמָּקוֹם, אֲבָל הַנִּמְנָע מִלִּכָּנֵס רַק בְּעֵת הַצֹּרֶךְ אָז גַּם כְּשֶׁנִּכְנָם מְתַקֵּן

משנה הלכות

שטומאתן של אלו אינם שוים, שהאיש מטמא בלובן והאשה באודם, וההיפוך לא יטמא לא זה ולא זה, וכיון שהם חלוקים כל כך ראוי למנותו בשתי מצוות, ואינו דומה למצורע ומצורעת שהיא נחשבת למצוה אחת שהצרעת דבר שוה בכולן הוא, והביאו החינוך. ועיין מנחת חינוך שתמה למה לא הביא טעם הגמרא הנ"ל. ונוהג בזמן הבית בנשי ישראל ולא בעכו"ם.

קפד) החיובים. דעת הרמב"ם[א] שבין כהן הדיוט ובין כהן גדול, שנכנס לקדשי קדשים בכל ימות השנה, וכן כהן גדול שנכנס ביום הכיפורים ביאה חמישית או יותר חייבים מיתה בידי שמים, והנכנס להיכל שלא לצורך עבודה לוקה. ולהרמב"ן ז"ל הנכנס להשתחוות אינו במלקות, רק הנכנס ביאה ריקנית לגמרי[ב]. הנכנס מאחוריו או דרך גגות או בלולין של

קפד) א. רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ב ה"ג-ד. **ב.** חינוך.

דְּרָכָיו וְיִרְאָתוֹ עַל פָּנָיו. וּבָא הַצִּוּוּי אֶל הַכֹּהֲנִים שֶׁאַף שֶׁהֵם מִשָּׁרְתֵי ה' וַעֲבוֹדַת הַמִּקְדָּשׁ עֲלֵיהֶם, נִמְנְעוּ מִלְּהִשְׁתַּמֵּשׁ בַּמִּקְדָּשׁ לְצָרְכָּם וַאֲפִלּוּ לִכְבֵד בּוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁלֹּא יָבֹא הַכֹּהֵן גָּדוֹל בִּפְנִים מִפְּנֵי חִבּוּר הַכְּרוּבִים שֶׁמִּתְיַחֲדִים זֶה עִם זֶה, וּבִשְׁעַת הַחִבּוּר צָרִיךְ צְנִיעוּת גְּדוֹלָה, וּלְפִיכָךְ חַיָּב מִיתָה עַל הַבִּיאָה, וְצָרִיךְ עֵת רָצוֹן לְמָצֹא חֵפֶץ, וַאֲפִלּוּ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁנִּתְפַּיְּסוּ הַמְקַטְרְגִים אִם הוֹסִיף בִּיאָה חֲמִישִׁית חַיָּב מִיתָה, וְהָבֵן (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' אחרי קפו. טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה צב).

כלים פ"א, מנחות כז: רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ב, ספר המצוות לא תעשה ס"ח, סמ"ג לאוין ש"ג.

משנה הלכות

קדשי קדשים או החותר את החומה ונכנס וכיוצא בזה שאינו דרך ביאה פטור, דלא אסרה תורה אלא הבא דרך ביאה[ג], (ועיין תוס' מנחות כז:).

שאר מקומות בבית המקדש. ונחלקו הפוסקים[ד] בדין האולם אי קדושת היכל עליו או לא. עליות בית קדשי קדשים חמור מקדשי קדשים שאין נכנסין שם אלא פעם אחת בשבוע לראות אם צריכין לתקן ולחזק קדשי קדשים[ה].

מקרים המותרים. ומותר ליכנס לצורך תיקון ההיכל או בשביל להוציא טומאה, ומצותה בכהנים , אין שם כהנים מצותה בלויים, וקודמים לישראלים אפילו טמאים, ומשלשלין אותם בתיבות. אינו יכול ליכנס בתיבה נכנסין בדרך שאפשר, והקצר יותר[ו]. בשעת הדחק כגון שהקיפו עכו"ם את העזרה נכנסים הכהנים להיכל ואוכלים קדשי קדשים[ז].

שאר פרטים. עליות ההיכל נתקדשו גגות ההיכל לא נתקדשו[ח]. איתא בירושלמי[ט] ומביאה בפיטום הקטורת, חסר מכל סימן וסימן, או שלא נתן מעלה עשן כל שהוא או שחיסרו חייב מיתה, ואמר ר' זעירא ועובר משום הכנסה יתירה, פי' חייב משום 'ואל יבוא בכל עת אל הקודש' שנכנס להיכל בחנם. ונוהג בזמן הבית בכהנים, ובזמן הזה מוזהרים אנחנו שלא ליכנס למקום המקדש דכתיב (ויקרא כו, לא) 'והשימותי את מקדשיכם' קדושתן עליהם אפילו כשהן שוממין[י], יהי רצון שיבנה בית המקדש בב"א.

ג. מנחת חינוך, ועיין משנה למלך שם פ"ג הי"ט. ד. מנחת חינוך, תוס' יום טוב כלים פ"א מ"ט. ה. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ז הכ"ג. ו. שם. ז. זבחים סג. ח. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"ד. ועיין מנחת חינוך. ט. יומא פ"ד ה"ה, כפי שהובא בתוס' ישנים יומא נב. ד"ה תיפוק לי. י. מגילה כח.

מִצְוָה קפה

עֲבוֹדַת יוֹם הַכִּפּוּרִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה צ')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה הַכֹּהֵן גָּדוֹל עֲבוֹדַת יוֹם כִּפּוּרִים בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא טז, ג) 'בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהָיָה מֵחַסְדֵי הָאֵל עַל בְּרִיּוֹתָיו וְרָצָה לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל קָבַע לָהֶם יוֹם זֶה בַּשָּׁנָה, כְּדֵי שֶׁיַּחְזְרוּ בִּתְשׁוּבָה שְׁלֵמָה, וּלְמַעַן נֶחְדַּל מֵעֹשֶׁק יָדֵינוּ וְנָשׁוּב לַעֲשׂוֹת רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ. וּמִתְּחִלַּת בְּרִיאַת הָעוֹלָם הוּעַד וְהֻקְדַּשׁ יוֹם זֶה לְכָךְ[א]. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ זַ"ל[ב] עֲצוּמוֹ שֶׁל יוֹם מְכַפֵּר

משנה הלכות

קפה) דיני הכהן. עבודת יום הכיפורים מצותה בכהן גדול[ג]. ועבודת הלילה היינו תרומת הדשן מותר בכהן הדיוט[ד]. כהן גדול עובד בבגדי זהב מבחוץ ובבגדי לבן כשנכנכס לפנים[ה]. עבד איזה עבודה בפנים בבגדי זהב או בחוץ בבגדי לבן, חילל העבודה וחייב מיתה משום יתור או חסר בגדים[ו]. וצריך להיות נשוי אשה אחת[ז].

סדר העבודה. וזה הסדר ז' ימים קודם יום כיפור מפרישין כהן גדול ללשכה שבמקדש, ומפרישין אותו מאשתו[ח], ומזין עליו שלישי ושביעי[ט], ומלמדים אותו סדר העבודה[י]. ליל יום כיפור מפייסין לתרומת הדשן[יא] ולשאר העבודות[יב], עד שמגיעין לשחיטת התמיד, פושט וטובל ולובש בגדי זהב[יג], ומקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב (וקידוש זה מותר במקום חול)[יד]. שוחט את התמיד רוב סימנים (ואחר מירק אחריו), ומקבל את הדם וזורק, אח"כ מקטיר קטורת של שחר, ומטיב את הנרות, ומקטיר אברים, ונסכים, מקריב פר ושבעה כבשים עולות של מוסף היום[טו]. (חל בשבת מוסף של שבת קודם שהוא תדיר)[טז]. מקדש ידיו ורגליו, פושט וטובל ועולה, ולובש בגדי לבן, ומקדש ידיו ורגליו, בא אצל פרו וסומך שתי ידיו עליו ומתודה עליו ועל ביתו[יז], ומזכיר שם המפורש ג' פעמים[יח], אח"כ בא למקום שני השעירים ומגריל עליהם[יט], ועליית הגורל מעכבת[כ]. ומניח על שני השעירים ואומר

קפה) א. עיין חינוך. **ב.** עיין יומא פה: רמב"ם הלכות תשובה פ"א ה"ג. **ג.** רמב"ם הל' עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"א. **ד.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם שם פ"ד ה"א מדקאמר מפיסין. **ה.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. **ו.** מנחת חינוך, ועיין רמב"ם הל' כלי מקדש פ"י ה"ה. **ז.** רמב"ם הל' עבודת יום הכיפורים פ"א ה"ב. ועיין משנה ריש יומא. **ח.** רמב"ם שם פ"א ה"ג. **ט.** שם ה"ד. **י.** שם ה"ה. **יא.** שם פ"ד ה"א. **יב.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ן במלחמות ריש יומא. **יג.** רמב"ם שם. **יד.** שם שם פ"ב ה"ג. **טו.** שם פ"ד שם. **טז.** עיין שם הל' תמידין ומוספין פ"ט ה"ב. **יז.** שם הל' עבודת יום הכיפורים שם. **יח.** שם פ"ב ה"ו. **יט.** שם פ"ד שם. **כ.** שם פ"ג ה"ג.

עִם הַתְּשׁוּבָה. וְלָכֵן הָיְתָה עֲבוֹדַת הַיּוֹם עַל יְדֵי גְּדוֹל הָעָם שֶׁהוּא הַכֹּהֵן גָּדוֹל, וְהָיָה מִתְוַדֶּה עַל עַצְמוֹ וּבֵיתוֹ וְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים וְעַל הַקָּהָל. וְצִוְּתָה הַתּוֹרָה לְהִתְעַנּוֹת בּוֹ וְעוֹד ד' עִנּוּיִים לְהַכְנִיעַ הַלֵּב בִּתְשׁוּבָה, וְעַל יְדֵי הַמַּעֲשִׂים לְמַטָּה מִתְחַבֶּרֶת הַמִּדָּה לְמַעְלָה וּמִתְכַּפֶּרֶת (עיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שצט. ועיין חינוך).

מס' יומא, רמב"ם הל' עבודת יום הכיפורים, ספר המצוות מצות עשה מ"ט, סמ"ג עשין ר"ט, יראים תי"ז.

משנה הלכות

השם ככתבו 'לה' חטאת'[כא]. קושר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח[כב], ולשעיר הנשחט קושר על צוארו[כג]. חוזר אצל פרו וסומך שתי ידיו עליו ומתודה כראשונה, שחטו (ושחיטה כשירה בזר), ומקבל דמו, נתנו למיגס בו על הרובד הרביעי שלא יקרש הדם, נוטל המחתה וחותה בה אש על המזבח החיצון סמוך למערב ומניחו, מביאין לו כדי חפניו קטורת דקה מן הדקה, חופן ממנו מלא חפניו ונותן לתוך הכף. לוקח המחתה בימין והכף בשמאלו, ונכנס לקדשי הקדשים ומניח בין שתי הבדים (ובבית שני על אבן השתיה), נוטל הכף ומערה הקטורת לתוך חפניו, צובר הקטורת על הגחלים וממתין עד שיתמלא הבית עשן ויוצא, ומתפלל בהיכל תפילה קצרה[כד]. נוטל דם הפר ומזה ח' הזאות אחת למעלה ושבע למטה, מניח הדם על כן הזהב שבהיכל, יוצא ושוחט השעיר ומקבל דמו, נכנס ומזה ח' הזאות בדרך שהזה מדם הפר, מוציא ומניח דם השעיר ולוקח דם הפר ומזה על הפרוכת המפסיק בין ההיכל לקודש הקדשים, אחת למעלה וז' למטה, נוטל דם השעיר ומזה ממנו כדם הפר, מערב דם הפר והשעיר ומזה על ד' קרנות של מזבח הזהב, ואח"כ מזה ז' הזאות על טהרו של מזבח בצד הדרום, שירי הדם שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, בא אצל שעיר המשתלח, סומך ב' ידיו עליו ומתודה עוונות כל ישראל בשם המפורש ג' פעמים ומוסרו ביד איש עיתי, מוציא אימורי פר ושעיר הנשרפין ונותן בכלי, ומוסר בשרן ועורן להוציא מחוץ למחנה לשריפה, יוצא לעזרת נשים וקורא בתורה, מקדש ידיו ורגליו פושט וטובל ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו, מקריב שעיר הנעשה בחוץ ואילו ואיל העם, והוא בכלל מוספים, מקטיר אימורי פר ושעיר הנשרפין (ובשבת לחם הפנים ומקטיר הבזיכין), עושה מנחת המוספין ונסכיהם ומקריב תמיד של בין הערבים ומנחתו, מקדש ידיו ורגליו פושט וטובל ולובש בגדי לבן אחרים פחותים מהראשונים, ומקדש. נכנס לבית קדשי הקדשים ומוציא הכף והמחתה, מקדש ידיו ורגליו פושט וטובל ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו, ומקטיר קטורת של בין הערבים

כא. שם פ"ב ה"ו. **כב.** שם פ"ג ה"ד. **כג.** יומא מא: במשנה. **כד.** רמב"ם שם פ"ד ה"א.

מִצְוָה קפו

קָדָשִׁים שֶׁנִּשְׁחֲטוּ חוּץ (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב קָדָשִׁים חוּץ לָעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יז, ג-ד) 'אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִשְׁחַט שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז וְגוֹ'. וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קָרְבָּן לַה'".

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ קָבַע מָקוֹם לְיִשְׂרָאֵל לְהָבִיא שָׁם קָרְבְּנוֹתֵיהֶם וּלְהַכּוֹן שָׁם לְבָבָם אֵלָיו, וְלֹא לְמָקוֹם אַחֵר. וְהַמַּקְרִיב מִחוּץ לְאוֹתוֹ מָקוֹם הַנִּבְחָר דָּם יֶחְשַׁב לוֹ, שֶׁשָּׁפַךְ דַּם בְּהֵמָה בְּחִנָּם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא הִתִּיר בְּשַׂר בַּעֲלֵי חַיִּים רַק לְכַפָּרָה אוֹ לַאֲכִילָה וּרְפוּאָה שֶׁהֵם צָרְכֵי בְּנֵי אָדָם, אֲבָל לַהֲמִיתָם בְּלִי תּוֹעֶלֶת יֵשׁ בַּדָּבָר הַשְׁחָתָה וְנִקְרָא שׁוֹפֵךְ

משנה הלכות

ומטיב הנרות, ומקדש ידיו ורגליו ולובש בגדי עצמו ויוצא[כה]. עשה עבודת הפנים שלא על הסדר פסול[כו]. ומה נהדר היה הכהן הגדול בצאתו מן המקדש, וכל ישראל מלוים אותו אל ביתו[כז] יהי רצון שנזכה לראותו בב"א.

קפו) דברים שחייבים עלהים בחוץ. השוחט קדשים הראויים לקרבן מחוץ למקום שחיטתו בעזרה, אף על פי שהעלה בפנים במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת[א]. שחט בחוץ אחד מאיסורי המזבח, ושאינן ראויים לפנים פטור[ב]. השוחט עופות קדשים בחוץ חייב, ואם מלקן בחוץ פטור[ג]. בהמה כולה בפנים וצוארה בחוץ חייב, כולה בחוץ וצוארה בפנים חייב[ד]. שחט מחוסר זמן פטור[ה]. שחט בלילה חייב[ו]. שחט שעיר הנעשה מבחוץ קודם הגרלה חייב לדברי הכל, לאחר הגרלה מחלוקת הפוסקים[ז].

הפטורים. שנים אחזו בסכין ושחטו פטורין[ח]. שנים שאחזו בבשר והעלו חוץ חייבין[ט]. הקריב חטאת העוף הבא על הספק, דעת הרמב"ם דפטור והראב"ד משיג עליו[י], ולהראב"ד הקריב אשם תלוי חייב[יא]. וחייב על הזריקה גם כן, והוא הדין בכל הקרבנות[יב]. שחט מיעוט סימנים בחוץ, וגמרם בפנים או להיפוך תלוי במחלוקת הגמרא (חולין ל.) אי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף[יג]. כל הבא אל האוהל מועד כגון אימורין קומץ ולבונה ונסכים וכו' חייבין עליו בחוץ[יד]. שחט כמה

כה. שם ה"ב. **כו.** שם פ"ה ה"א. **כז.** שם פ"ד ה"ב. **קפו) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ח ה"ב וה"ה. **ב.** שם ה"ו-ז. **ג.** שם הי"ח. **ד.** שם הט"ו. **ה.** שם ה"ז. **ו.** שם הי"ז. **ז.** שם הי"א ובראב"ד. **ח.** שם הט"ז, ופי"ט הי"ב. **ט.** שם פי"ט הי"ב. **י.** שם פי"ח ה"י. **יא.** שם. **יב.** מנחת חינוך, רמב"ם שם פי"ט ה"ג. **יג.** עיין מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם שם ה"א-ב-ג.

דָּם. וְאַף שֶׁאֵינוֹ כִּשְׁפִיכַת דַּם הָאָדָם לְמַעֲלָתוֹ וּפְחִיתוּת הַבְּהֵמָה, מִכָּל מָקוֹם שְׁפִיכַת דָּם אִקְּרִי. וְהַשּׁוֹחֲטָהּ חוּץ אֵין בַּדָּבָר תּוֹעֶלֶת אֶלָּא נֶזֶק, שֶׁעָבַר עַל מִצְוַת בּוֹרְאוֹ, וְאָסוּר בַּאֲכִילָה (חינוך).

זבחים קו. כריתות ב. רמב"ם הל' מעשה קרבנות פי"ח-י"ט, ספר המצוות לא תעשה צ', סמ"ג לאוין של"ו, יראים ש"צ.

מִצְוָה קפז

כִּסּוּי הַדָּם (מִצְוַת עֲשֵׂה צ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכַסּוֹת הַדָּם אַחַר שְׁחִיטַת חַיָּה וְעוֹף הַטְּהוֹרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יז, יג) 'אֲשֶׁר יָצוּד צַיִד חַיָּה אוֹ עוֹף וְגוֹ' וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַדָּם הוּא הַנֶּפֶשׁ וְנִצְטַוִּינוּ לְכַסּוֹתוֹ, כִּי אֵינוֹ מִן הָרָאוּי שֶׁיִּהְיֶה הַנֶּפֶשׁ מִבַּעַל חַי מֻשְׁפָּךְ וּמֻטָּל לְעֵין כֹּל (חינוך. ועיין לעיל מצוה קפ"ו). עוֹד טַעַם כְּדֵי שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ לֶאֱכֹלוֹ. וְהַטַּעַם שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְכַסּוֹת דַּם עוֹפוֹת וְלֹא בְּהֵמָה מִפְּנֵי שֶׁדַּם עוֹפוֹת קַלִּים וְזַכִּים יֵשׁ לָחוּשׁ יוֹתֵר שֶׁלֹּא יֹאכְלֶנּוּ אָדָם,

משנה הלכות

זבחים בחוץ בהעלם אחת אינו חייב אלא אחת[טו]. קדשי בדק הבית אינו חייב עליהם משום שחוטי חוץ אפילו בתמימים שלהם[טז].

שאר פרטים. השוחט קדשי עכו"ם בחוץ חייב. ולעכו"ם עצמו מותר להקריב קרבנותיו בבמה בחוץ לשם ה'[יז]. שחוטי חוץ אסורה בהנאה[יח]. ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן, והשוחט קדשים הראויים להקריב לפנים גם בזמן הזה במזיד חייב כרת רח"ל, ובשוגג חטאת קבוע בזמן הבית[יט].

קפז) המצוה. השוחט חיה או עוף צריך לכסות הדם, כלומר צריך ליתן עפר למעלה לאחר שחיטה ועפר למטה קודם שחיטה, שנאמר 'בעפר'[א].

אינה ראויה. הנוחר או נתנבלה בידו פטור מלכסות[ב]. נמצאת ספק טריפה מכסה

טו. שם הל' שגגות פ"ו ה"ב. **טז.** משנה למלך הל' מעשה הקרבנות פי"ט ה"א, מנחת חינוך. **יז.** רמב"ם שם הט"ז. **יח.** שם הל' פסולי המוקדשין פי"ט הי"א, ועיין מנחת חינוך. **יט.** שם הל' מעשה הקרבנות פי"ט הט"ו.
קפז) א. רמב"ם הל' שחיטה פי"ד ה"א והי"ד, יו"ד סי' כ"ח ס"א וס"ה. **ב.** רמב"ם שם ה"י. יו"ד שם סעי' י"ז.

מַה שֶּׁאֵין כֵּן דַּם בְּהֵמָה שֶׁדָּמָם עָכוּר וְנַפְשׁוֹ שֶׁל אָדָם קָצָה בּוֹ, וְלֹא יָבֹא לְאָכְלוֹ (עיר מקלט (לר"ד לידא) פר' אחרי קפט). **וְגַם אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ** (בר"ר כב, ח), **כְּשֶׁהָרַג קַיִן לְהֶבֶל הִנִּיחוֹ עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, וּבָאוּ חַיּוֹת וְחָפְרוּ וּקְבָרוּהוּ, וּלְפִיכָךְ זָכוּ לְמִצְוַת כִּסּוּי. וּבְתַנְחוּמָא** (בראשית י) **אָמְרוּ שֶׁבָּאוּ שְׁנֵי עוֹפוֹת, וְאֶחָד הָרַג חֲבֵרוֹ וְחָפַר וּקְבָרוֹ, וּמִשָּׁם לָמַד קַיִן וּקְבָרוֹ לְהֶבֶל, וְעַל זֶה זָכוּ הָעוֹפוֹת לְכִסּוּי** (נחל קדומים (חיד"א) ויקרא שם).

חולין פו. רמב"ם הל' שחיטה פ"י, ספר המצוות מצות עשה קע"ז, סמ"ג עשין ס"ד, סמ"ק סי' קנ"ו, יורה דעה סי' כ"ה.

משנה הלכות

בלי ברכה[ג]. השוחט לחולה בשבת יכסה לאחר השבת, ויש אומרים שאם יש לו עפר מוכן לכסות בו צואה, מכסה בו אפילו בשבת[ד].

איך מכסין. ואסור לכסות ברגליו כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו[ה]. שחט ולא כיסה הרואה חייב לכסות[ו]. ואם כיסהו אחר לכתחילה, רוצה לומר שחטף המצוה מהשוחט, חייב לפייסו שחטף ממנו המצוה[ז]. שחט ונבלע הדם בארץ אם רישומו ניכר חייב לכסות[ח]. ואלו כשרין לכסות בהן, עפר, סיד, גפסית, זבל הדק, חול הדק שאין היוצר צריך לכתשה, ומכסין בנסורת של חרשים, בנעורת של פשתן, בלבינה, באבנים, ומגופה שכתשם, באפר ובאפרות זהב שכתשם[ט]. אין מכסין בקרקע לחה[י]. כיסהו ונתגלה פטור[יא].

בכמה עופות חיות. שחט חיה ועוף במקום אחד כיסוי אחד לכולן, וחייב לברך על כיסוי הדם[יב]. ואינו נוהג במוקדשים[יג]. דם הניתז ושעל הסכין חייב לכסות בזמן שאין דם אחר[יד]. סח בין עוף לעוף כתב רבינו בעל הלכות גדולות דמכסה אותו ששחט ומברך, וישחוט האחר, וכתב הסמ"ג ואין לנטות מקבלתם כל זמן שאין ראיה ברורה לסתור דבריהם, ועיין שולחן ערוך (סי' יט).

עפר עבודה זרה. המכסה בעפר עבודה זרה שנשרפה כתבו התוס' בחולין (פט. ד"ה והתניא) ובסוכה (לא: ד"ה באשרה) דלא דמי כיסוי לחליצה, דלענין כיסוי לא הוה מאוס ולענין חליצה חיישינן, ונדחקו האחרונים בפי' התוס' ז"ל (ועיין בשו"ת בית שערים לכ"ק מרן זקיני ז"ל ביורה דעה (סי' נ"ג) ובהגהות שם בסוף מה שכתבתי בס"ד). ולפי עניות דעתי בתרי אנפין, א) דכיון דנשרפה עבודה זרה אין על העפר שם עבודה זרה, ולא דמי לחליצה דהמנעל אף שנתבטל, אבל

ג. יו"ד שם ס"כ. **ד.** יו"ד שם סט"ז. **ה.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד שם ס"ו. **ו.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם ס"ח. **ז.** עיין חו"מ סי' שפ"ב. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד שם ס"י. **ט.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם סכ"ג. **י.** יו"ד שם סכ"ד בהגה. **יא.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם סי"א. **יב.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ט. **יג.** רמב"ם שם ה"ב. **יד.** שם ה"ח. יו"ד סט"ו.

מִצְוָה קפח

דִּינֵי עֲרָיוֹת הָאֲסוּרוֹת (לֹא תַעֲשֶׂה צ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִתְעַדֵּן וְנִתְקָרֵב לְאַחַת מִן הָעֲרָיוֹת בְּשׁוּם מִין קֵרוּב כְּחִבּוּק וְנִשּׁוּק וְכַדּוֹמֶה לְעִדּוּנִים אֵלּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יח, ו) **'אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה אֲנִי ה'".**

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצִּוָּנוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִרְחֹק מֵאִסּוּרֵי עֶרְוָה שֶׁלֹּא לַעֲבֹר עֲלֵיהֶם, וְהָכִי מַשְׁמַע קְרָא, 'לֹא תִקְרְבוּ' כְּדֵי שֶׁלֹּא תְגַלּוּ, כְּלוֹמַר שֶׁעַל יְדֵי קְרִיבָה יָבוֹאוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה, וְלָכֵן הִרְחִיקָה הַתּוֹרָה הַקְּרִיבָה לְעֶרְוָה. עוֹד אָמְרוּ ז"ל (ספרא אחרי יג, טו כא), 'אֵין לִי אֶלָּא שֶׁלֹּא יְגַלֶּה, מְנַיִן שֶׁלֹּא יְקָרֵב, תַּלְמוּד לוֹמַר (ויקרא שם יט) 'וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב', אֵין

היה על מנעל זה שם עבודה זרה ולכן הוא מאוס. ב) יש לומר דבכיסוי המצוה שיהא הדם מכוסה באפר, ואפילו כיסהו הרוח. וא"כ מאי נפקא מינה אם הוא מאוס, סוף סוף מכוסה הוא. אבל בחליצה שהמצוה בסנדל והסנדל מאוס, נעשית המצוה בדבר מאוס והבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קפח) התרחקות מעריות. הקרב לאחת מן העריות שבתורה בחיבוק ונישוק וכיוצא בזה, שום קריבה דרך חיבה לאשה האסורה לו, בין פנויה בין אשת איש עובר בלאו זה, ויש חולקין דאפילו שלא דרך חיבה אסור, והעובר על זה לוקה והוא חשוד על עריות[א]. ואמרו ז"ל (ברכות סא. עירובין יח:) "יד ליד לא ינקה רע' (משלי יא, כא), אפילו המרצה מעות מידה לידו כדי שיהנה ממנה, לא ינקה מדינה של גיהנם' ואפילו היה צדיק כמשה רבינו לא ינקה מחטא זה, עד שישוב אל ה' וירחמהו. ואסור לקרות ולרמוז ולשחוק עמהן, ואסור להביט ביפיה של אשה ואפילו באצבע קטנה שלה ולהריח בבשמים שעליה, והעובר על אלו מכין אותו מכת מרדות[ב].

אשתו. ומותר להביט ביופי של אשתו אפילו כשהיא נידה, מפני שתהיה מותרת לו לאחר זמן[ג]. ובמקומות המכוסים גם באשתו אסור להסתכל בשעת נידתה[ד].

קול אשה ובגדיה. ואסור לשמוע קול אשה, ולהסתכל בבגדי צבעונין שלה, שמתוך

קפח) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א ה"א. אבה"ע סי' כ' ס"א. ועיין בח"מ וב"ש שם. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. אבה"ע סי' כ"א ס"א. **ג.** רמב"ם שם ה"ד. אבה"ע שם ס"ד. **ד.** יו"ד סי' קצ"ה ס"ז.

לִי אֶלָּא נְדָה בְּבַל תִּקְרַב מִנַּיִן כָּל הָעֲרָיוֹת, תַּלְמוּד לוֹמַר 'לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת'. וְאָמְרוּ (שם, כו) **'לֹא תַעֲשׂוּ מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת', כְּלוֹמַר שֶׁהָעוֹשֶׂה אוֹתָם יִרָחֵק מִן הַטּוּמְאָה וּמֵסִיר מֵעָלָיו הַשְׁגָּחַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְזֶהוּ פֵּרוּשׁ תִּעוּב** (חינוך). **וְעַל יְדֵי מִצְוָה זוֹ יִרְחֲקוּ מֵעַם הַקָּדוֹשׁ הַזִּמָּה וְהַנְּאוּף הַבָּא מִן הַהִרְהוּר, וְהוּא גָּדֵר נִפְלָא. וְעִקָּר זֶה יִהְיֶה בְּיָדְךָ, שֶׁיֵּשׁ כֹּחַ בְּיַד כָּל אָדָם לִדְחוֹת מֵעָלָיו הִרְהוּרִים רָעִים בְּנָקֵל כְּשֶׁיַּסִּיחַ דַּעְתּוֹ מֵהֶם לְדָבָר אַחֵר, וְאִם יְעוֹרֲרֵם לֹא יוּכַל לְהַפְרִידָם אֶלָּא עַל יְדֵי צַעַר גָּדוֹל, וּלְהָכִי אָסְרָה תּוֹרָה כָּל קֵרוּב הַמֵּבִיא לִידֵי עֶרְוַת כָּל שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ** (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה צד).

שבת יג. סד: קידושין ע. יבמות סב: סנהדרין עו. נדה יג. רמב"ם הל' איסורי ביאה פכ"א, ספר המצוות לא תעשה שנ"ג, סמ"ג לאוין קכ"ו, אבן העזר סי' כ"א-כ"ב-כ"ג-כ"ד.

משנה הלכות

ראיה בא לידי הרהור, והוא שמכיר את האשה והבגדים שהיו עליה[ה]. ולשמוע קול אשה בראדיו אם מכירה אסור, ואם אינו מכירה אין איסור בדבר, ומכל מקום מכוער הדבר ביותר, ובעל נפש ירחיק מזה, לבד שיש בו ביטול זמן ותורה הקדושה[ו]. אין שואלים בשלום אשת איש[ז]. כללו של דבר שלא יעשה שום דבר המביא לידי קירוב הדעת או הרהור בנשים, לא בדיבור ולא במעשה, לא לקרב דעתו אל האשה או דעתה לו, אלא באשתו לבד.

ייחוד. ואסור להתייחד עם הערויות דבר תורה בין זקינה ובין ילדה, ומדרבנן אפילו עם פנויה טהורה (דבנידה פנויה הרי היא ערוה ואסור מדאורייתא), ואפילו עם עכו"ם, חוץ מן האם עם בנה, והאב עם בתו, ובעל עם אשתו נידה[ח]. ובאחותו נחלקו הפוסקים[ט].

שאר פרטים. ומותר לנשק בת בתו ובת בנו קטנה[י]. ומותר להסתכל בפנויה שרוצה לישא, אם תהיה נאה בעיניו, וראוי לעשות כן[יא]. ויש להזהיר לאנשים המגדלים בנים בביתם כנהוג במדינה זו הנקרא (אדאפטירן בלע"ז), שאסורין בכל אלו כי לאו אמם הוא, ובפרט בחיבוק ונישוק וייחוד וצריך להודיעם מזה. ואחר שדינים רבים הם ואי אפשר לפורטם, וכל אחד ישמור עצמו כי השם יראה ללבב, ואתה בני היזהר הרבה על זה מאוד ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך, כי הרבה חללים הפילה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ה. רמב"ם שם הכ"א. אבה"ע שם ס"א. **ו.** שו"ת בית שערים או"ח סי' ל"ג. שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' פ"ו, וח"ז סי' י"ג. **ז.** רמב"ם שם ה"ה. אבה"ע שם ס"ו. **ח.** רמב"ם שם פכ"ב ה"א. אבה"ע סי'כ"ב ס"א. **ט.** עיין ב"ש סק"א. **י.** ח"מ סי' כ"א סק"י. **יא.** רמב"ם שם פכ"א ה"ג. אבה"ע שם ס"ג.